

1503045-47.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503045-47.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503045-47.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252189/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 20276208 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2252189 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO VITOR SILVA DE MENDONÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de JOÃO VITOR SILVA DE MENDONÇA na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput da Lei 11.343.2006.

Consta na denúncia que: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de setembro de 2021, às 17h30, na Rua Onze, nº 61, Chácara Vista Linda, nesta cidade e comarca de Bertioga, JOÃO VITOR SILVA DE MENDONÇA, qualificado à fl. 33, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de cocaína, pesando 4,0g (quatro gramas) e 42 (quarenta e duas) porções de crack, pesando 6,0g (seis gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 18, laudo de constatação provisória de fl. 19 e

fotografias de fls. 24/26. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas desta cidade, oportunidade em que avistaram JOÃO VITOR que, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir. Capturado, durante a revista pessoal os agentes públicos notaram que o denunciado trazia consigo as drogas descritas acima, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, além da quantia de R\$ 73,00 (setenta e três reais). À ocasião, JOÃO VITOR confessou o crime e justificou a sua conduta em razão de dificuldades financeiras. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade e variedade dos psicotrópicos apreendidos e as circunstâncias em que se deu o flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros. Mais ainda, o denunciado confessou a prática do crime em seu interrogatório policial (fl. 03). Efetuada a prisão em flagrante, deferiu-se a liberdade provisória (fls. 54/56). Oferecida a denúncia, foi apresentada Defesa prévia às fls. 97/100. A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2022 (fls. 123/127), ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado, tendo as partes de manifestado oralmente, conforme termo de audiência.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21), pelo auto de constatação preliminar (fl. 22), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/118).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Irio Sadokan Matiello declarou que: estavam em patrulhamento pelo bairro, que é bem conhecido pela traficância. Quando adentraram a Onze B em direção à Rua 4 avistaram o João Vitor. Ele estava com um guarda-chuvas escondendo a face. Ele jogou o guarda-chuvas e fugiu pulando o muro. Ele se machucou com os vidros do muro. Detido, foi encontrada uma caixinha de suco com pedras de crack e capsulas de cocaína. Indagado, ele confessou o tráfico, afirmando que precisava de dinheiro em razão de a esposa estar grávida. Só foi localizada a droga e dinheiro, não se recordando do valor.

A testemunha Marlon Thierre Durval Cerqueira declarou que: recorda-se dos fatos.

Nesse local, por haver uma constante traficância, fizeram patrulhamento. Quando entraram na rua, avistaram com guarda-chuvas. Ele correu ao perceber a viatura. Ele pulou o muro. Realizada a abordagem, localizaram uma caixinha de suco com entorpecentes e dinheiro. Indagado, ele confessou que estava traficando em razão de a esposa estar grávida.

Em seu interrogatório, o réu declarou que: 21 anos. Casado. Um filho menor. Motoboy e ajudante de pedreiro. Estava lá. Era o primeiro dia lá. Estava passando dificuldades em razão da gravidez da esposa. Aí deu errado. Aprendeu e hoje está trabalhando.

Há, portanto, prova robusta para a condenação, consistente na apreensão dos entorpecentes em flagrante, associado ao depoimento dos policiais militares e a confissão judicial e extrajudicial do acusado.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363/2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do

traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica: AGRADO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRADO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4.Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do?modus operandi?da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, observo a pequena quantidade e variedade de drogas, bem como os bons antecedentes do acusado, demandando a incidência do redutor em seu patamar máximo.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão demonstra a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas serão valoradas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de invoca-las nesta oportunidade,

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sendo inviável, porém atenuar a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação retro, em seu patamar máximo, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais favoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR JOÃO VITOR SILVA DE MENDONÇA ao cumprimento de 1 (um) ano e 08 (oito) meses anos de reclusão em regime inicial aberto, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput § 4º da Lei 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

Poderá o réu recorrer em liberdade.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II).

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA